

Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.

Tribunale di Milano — Sezione Imprese

Ricorrente: ACME S.R.L. (P.IVA 01234567890), Via della Fornace 12, 20134 Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Neri, presso il cui studio in Via Fiume 5, 20123 Milano, elegge domicilio.

Resistente: BETA COMPONENTI S.P.A. (P.IVA 09876543210), Via dell'Industria 3, 24047 Treviglio (BG).

Data di deposito: 10 settembre 2024

Fatto

1. La società ricorrente ha stipulato con la società resistente, in data 15 gennaio 2024, il contratto di fornitura n. AC-2024-0117 avente ad oggetto la fornitura di valvole di sicurezza industriali modello VS-300 al prezzo unitario di € 95,00 oltre IVA.
2. In esecuzione del contratto la ricorrente ha consegnato le valvole oggetto degli ordini ORD-0084, ORD-0093, ORD-0102 e ORD-0111, emettendo le fatture nn. 41/2024, 77/2024, 105/2024 e 132/2024, per un importo complessivo di **€ 48.450,00**, scadute e non pagate.
3. In data 2 luglio 2024 è stata notificata alla resistente la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimasta senza esito.

Diritto

4. Il credito è certo, liquido ed esigibile, come da scritture contabili e corrispondenza prodotte. Si applicano gli artt. 1218 e 1470 c.c.; la penale per il ritardato pagamento è regolata dall'art. 1382 c.c.; la risoluzione per inadempimento dagli artt. 1453 ss. c.c.
5. Ai sensi dell'art. 642 c.p.c. si chiede che il decreto sia dichiarato **provvisoriamente esecutivo**, ricorrendo il pericolo di pregiudizio nel ritardo.

Istanza

Si conclude chiedendo all'Ill.mo Giudice di: - a) ingiungere alla resistente il pagamento di **€ 48.450,00**, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo; - b) condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze e onorari del procedimento.

Con ogni conseguente provvedimento di legge.

ACME S.R.L. Avv. Claudio Neri